

1518606-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... ação delinquente. Com relação ao furto, conforme bem assinalado pelo Ministério Público, em suas alegações finais, não houve reconhecimento do acusado por parte da vítima e as demais testemunhas, os policiais, não reúnem condições de apresentar nada que efetivamente coloque o acusado na posição do autor do furto. Não há como afirmar ter sido ele, juntamente com outra pessoa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1518606-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2224898/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26826170 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2224898 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZIO HENRIQUE BARBOSA

Vítima:

JOÃO SECCO

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 19 de outubro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams, comigo Assistente Judiciário do seu cargo ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e o réu EZIO HENRIQUE BARBOSA, acompanhado de seu defensor constituído, Dr. Eduardo Fernando Alves (OAB/SP nº 256891) Presente a vítima JOÃO SECCO e as testemunhas DAVID ROBERTO CALÇA, RAFAEL LINARD RIBEIRO DA SILVA (PM) e LUIS GUSTAVO BORGES GOMES (PM). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foi então ouvida a vítima e as testemunhas

presentes, cujos depoimentos/declarações foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Defesa constituída do réu, foi dito: MM. Juiz, também requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença condenatória nos termos seguintes: EZIO HENRIQUE BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem assim no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 98-99), no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 08 horas, no interior da agência bancária da Caixa Econômica Federal situada na Avenida Imirim, nº 1271, Casa Verde, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, valores da conta corrente de titularidade da vítima João Secco, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que, em data incerta, porém, entre o dia 30 de outubro de 2020 e o dia 17 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, recebeu, em proveito próprio, cartão bancário, sabendo se tratar de produto de crime ocorrido em 30 de outubro de 2020, tendo como vítima João Secco. De acordo com a denúncia, no dia 30 de outubro de 2020, a vítima dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal de Santa Gertrudes para retirar o extrato de sua conta, e, ao inserir o cartão no caixa eletrônico, a máquina o reteve. Apareceu então uma mulher, que lhe passou um telefone, dizendo para que ele ligasse e cancelasse o cartão, o que fez. No mesmo dia, chegando em sua casa, recebeu ligação de uma pessoa dizendo ser da Central da Caixa e informando que o cartão fora bloqueado. Consta da denúncia que, no dia 03 de novembro de 2020, verificou que a quantia de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) havia sido subtraída de sua conta. Narra a inicial acusatória que, após, em circunstâncias não esclarecidas, o acusado adquiriu ou recebeu o citado cartão, sabendo se tratar de produto de crime. Apurou-se ainda que o denunciado, na posse do cartão mencionado e de outros 10 (dez) cartões bancários de bancos diversos, dirigiu-se até a agência da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de subtrair valores do caixa eletrônico, não tendo consumado o seu intento em razão de bloqueios dos cartões efetuados pela CEF, não resultando prejuízo financeiro à nenhuma parte. Relata, ainda, a acusação que, ao verificar o acusado em atitude suspeita no setor de autoatendimento da agência, tentando sem sucesso realizar diversas operações, o Centro de Monitoramento da empresa que presta serviços de segurança à agência acionou a Polícia, que compareceu ao local e procedeu à abordagem do suspeito. Narra a denúncia que, informalmente, EZIO confessou espontaneamente aos policiais que estava tentando fazer saques com cartões fraudados. Acrescentou que receberia 30% de cada saque que conseguisse realizar, mas até o momento todos haviam sido bloqueados. O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva (fls. 66-70). A denúncia foi recebida às fls. 101-102. Após regular citação, o acusado apresentou resposta à acusação, à fls. 123. O recebimento da denúncia foi mantido por decisão de fls. 124-129. Durante a instrução processual em juízo, foram colhidos os relatos da vítima João Secco, da testemunha David Roberto Calça e das testemunhas Policiais Militares Rafael Linard Ribeiro da Silva e Luis Gustavo Borges Gomes. Em seguida, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência parcial do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado em razão da prática do delito de receptação, atentando-se à presença da agravante da maioridade da vítima, com sua absolvição em relação à acusação da prática do crime de furto. A materialidade delitiva está comprovada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto

de Exibição e Apreensão do cartão bancário do ofendido (fls. 8), do Boletim de Ocorrência (fls. 41-42), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria também ficou bem demonstrada pelo acervo probatório reunido em juízo. Ao ser ouvida em juízo, a vítima João Secco relatou, em síntese, que no sábado, por volta das 14 horas, foi verificar o saldo na Caixa Econômica Federal - CEF, no caixa eletrônico. Quando inseriu seu cartão no caixa, o cartão desapareceu. De imediato, ficou nervoso, meio apavorado, porque não conseguia retirar o cartão. Neste instante, apareceu uma senhora perguntando se precisava de ajuda. Disse a ela que havia sido retido seu cartão e ela afirmou que ele deveria entrar em contato com a CEF para retirar o cartão. Essa senhora entregou um número de telefone para que ligasse efetuando o cancelamento. Estava nervoso e efetuou a ligação. A pessoa que o atendeu pediu a senha. Em um primeiro momento, não se recordou, mas depois acabou lembrando. A pessoa disse, então, que seu cartão já havia sido cancelado. Saiu da agência, mas começou a avaliar que algo estava errado. Alguém nesse instante gritou "É chupa cabra, é chupa cabra!", atentando para o golpe. Suportou desfalque patrimonial de treze mil reais. O banco, depois de muito tempo, o ressarcir. Não reconhece o acusado presente em audiência. Não recuperou seu cartão bancário. Uma mulher é que foi até o depoente quando estava no caixa eletrônico, indagando se precisava de ajuda. Não se recorda se no cartão bancário havia sua data de nascimento. Ao final, indagado, disse que estava com 77 anos de idade. Também ouvido em juízo, David Roberto Calça afirmou ser representante da empresa de segurança. Não conhece o réu e nem a vítima. Apenas fez a representação da empresa para constar a entrega de um dossiê. Esse dossiê se refere a realização de movimentação, de retiradas e eventuais imagens. Não conhece o conteúdo desses documentos. Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Luis Gustavo Borges Gomes narrou, em síntese, que reconhece o acusado presente em audiência. Já efetuou a prisão de EZIO duas vezes e se recorda dele. Com relação aos fatos destes autos, estava em patrulhamento de rotina e foi irradiado via Copom que um indivíduo negro estaria tentando realizar saques de auxílio emergencial e de alguns outros cartões na agência Imirim da CEF. Foi até o local e no interior da agência viu apenas o acusado. Efetuou abordagem e ele portava nove cartões. No verso dos cartões havia senhas em uma fita crepe coladas atrás de cada cartão. EZIO disse que estava realizando os saques e que ficaria com trinta por cento do total que fosse sacado. Disse que havia um comparsa do outro lado da rua. Verificaram que um cartão era roubado. Não teve contato com nenhuma vítima. Quem acionou o Copom foi o monitoramento da CEF. Ele não estava com dinheiro, mas confirmou que já havia feito saques em outra agência da CEF, mas já havia repassado o valor. Em seguida, ele se encaminhou para esta agência da Avenida Imirim e a polícia foi acionada. Também foi ouvido em juízo o Policial Militar Rafael Linard Ribeiro da Silva assinalando reconhecer o acusado. Estavam em patrulhamento na região do Imirim quando receberam notícia de ocorrência, via Copom, dando conta de indivíduo realizando vários saques na agência. Foram até o local e identificaram EZIO, em poder de alguns cartões para realizar saques. Eram cartões de diversos bancos, com fita crepe colada atrás, com as respectivas senhas. Ele não chegou a efetuar nenhum saque. EZIO explicou que usava a carcaça de cartões para colocar informações da CEF nesses cartões. Não se recorda a data. Quanto à vítima João Secco e o saque de treze mil reais, não tem nenhuma informação. Apenas, na delegacia de polícia, o delegado conseguiu obter informações de que o cartão de João Secco havia sido produto de roubo. Desses cartões que estavam em poder do acusado, apenas o de João Secco havia sido objeto de lavratura de ocorrência na polícia. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva, informando que estava no banco com cartões de sua esposa, afirmando serem cartões legítimos. Pois bem, de início, assinalo que a negativa de autoria quanto ao crime de receptação não tem como ser acolhida, porquanto não conte com nenhuma prova que a abone, tratando-se de afirmativa isolada do acusado, em contraposição aos demais elementos de prova dos autos, demonstrativo de sua ação delinquente. Com relação ao furto, conforme bem assinalado pelo Ministério Público, em suas alegações finais, não houve reconhecimento do acusado por parte da vítima e as demais testemunhas, os policiais, não reúnem condições de apresentar nada que efetivamente coloque o acusado na posição do autor do furto. Não há como

afirmar ter sido ele, juntamente com outra pessoa, quem suprimiu o valor de treze mil reais da vítima. Quanto à receptação, conforme acima assinalado, a condenação é medida que se impõe. O acusado foi surpreendido com vários cartões bancários em seu poder, afirmando serem de sua esposa, mas dentre eles estava o da vítima dos autos. O cartão estava em seu poder, não havendo como afirmar, de jeito nenhum, desconhecimento de sua origem ilícita. Afinal de contas, não há como admitir que alguém possua ou detenha em suas mãos cartão bancário em nome de terceira pessoa, sem prévio conhecimento ou justificativa para que o pertence esteja consigo, sendo evidente que somente o tem sabendo tratar-se de produto de origem ilícita (e, ainda, com fins escusos, por óbvio). Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7). Insista-se em que nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a versão do acusado no sentido de que desconhecia que o cartão seria de origem ilícita. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258: "Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal", sendo certo que na receptação, a apreensão da coisa produto de ilícito, de roubo, furto ou apropriação indébita, determina a responsabilidade, com inversão do dever de provar, que passa a ser do acusado, ante a sólida presunção de que tinha o conhecimento de que o bem advinha de delito anterior, sobretudo no caso dos autos, em que a coisa é cartão bancário. O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de receber, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime. Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inafastável o elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo. Da circunstância agravante prevista na alínea 'h', do inciso II, do artigo 61, do Código Penal. O ofendido, ao tempo dos fatos, contava com mais de sessenta anos de idade, incidindo a agravante da maioridade da vítima. Observo tratar-se de dado objetivo, incontestado nos autos, o de que a vítima João Secco contava com mais de sessenta anos de idade. Ademais, há que se pontuar que esta agravante incide, independentemente do prévio conhecimento do ofensor acerca deste aspecto, incidindo em razão da maior gravidade, da consequência do delito, mas severia diante de pessoa idosa do que de alguém mais jovem, impondo-se a agravação da pena na segunda fase de sua fixação. Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, a partir da certidão de fls. 57-61, observo que, ao tempo dos fatos, o acusado registrava mais de uma condenação com trânsito em julgado. Uma delas, será apontada mais adiante e gera reincidência. Além desta, o acusado foi condenado (1) nos autos do processo nº 0000081-15.2015.8.26.0004, da Vara Criminal do Fórum Regional da Lapa, da Capital de São Paulo, com trânsito em julgado para a defesa no dia 11/12/2018, (2) nos autos do processo nº 0056602-07.2013.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal Central da Capital de São Paulo, com trânsito em julgado para a defesa no dia 11/11/2015, (3) nos autos do processo nº 0002603-15.2006.8.26.0106, da Vara Judicial da Comarca de Caieiras / SP, com trânsito em julgado para a defesa no dia 10/01/2014, a determinar o reconhecimento dos seus maus antecedentes. Por conta disto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, colhe-se que o acusado ostentava, ao tempo dos

fatos, condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000892-51.2017.8.26.0635, que tramitou perante a 15ª Vara Criminal Central da Capital, a gerar reincidência. A reincidência agrava a pena. Demais disto, conforme já assinalado acima, o ofendido, por ocasião dos fatos, registrava mais de sessenta anos de idade, o que também importa no agravamento da pena. Por conta destes dois fatores, elevo a pena em uma quarta parte, a totalizar 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pena que, à míngua de qualquer outro fator apto a alterá-la, fica consolidada como definitiva. Não havendo indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal. Diante da reincidência e dos maus antecedentes, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o que caberia. Contudo, reputo razoável que seja fixado o intermediário, na causa vertente, devendo, assim, iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Diante da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado EZIO HENRIQUE BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal e para ABSOLVÊ-LO da acusação da prática do crime definido no artigo 155, caput, do Código Penal. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Considerando que o acusado vem respondendo a todo o processo preso, não se justificado sua soltura agora que condenado. Fica, assim, mantida a prisão provisória, sobretudo a se considerar a reincidência e os maus antecedentes, indicativos de que, solto, representa riscos à ordem pública. Recomende-se o acusado, solicitando-se transferência para estabelecimento compatível com o regime inicial de cumprimento de sua pena (semiaberto). Autorizo, se o caso, a expedição de guias de recolhimento provisórias. Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ). Publicada em audiência, ficam as partes dela intimadas nesta ocasião. As partes assim se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação: Ministério Público: não apelou; Defesa: apelou; Réu: apelou. Certifico o trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorrido nesta data. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito, foi deliberado: 1. "Certidão retro: Anote-se no sistema; 2. Recebo o recurso de apelação da Defesa, processe-se". Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.